

1511461-95.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... com a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas e sua absolvição do crime de associação para o tráfico. Em relação à dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por conta dos maus antecedentes, que deve ser agravada em seguida, em razão da reincidência específica, não sendo possível a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1511461-95.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511461-95.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

PAULO SERGIO DA SILVEIRA DE BRITO e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

PAULO SERGIO DA SILVEIRA DE BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 16h40, na Rua Antônio Lourenço, nº 899, na cidade e Comarca de Marília/SP, associou-se com um indivíduo, do sexo masculino, não identificado, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas nesta urbe, bem como expôs a venda drogas, consistentes em 89 (oitenta e nove) porções de cocaína, substância que causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proibido no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98, acondicionadas em pinos plásticos (ependorfs), totalizando um peso líquido de 22,19 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 64/69). Notificado (fls. 113), apresentou sua defesa preliminar (fls. 116/118). A

denúncia foi recebida em 18/1/2022 (fls. 125/128) e, em seguida, o réu foi citado (fls. 164). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 15/3/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 185/186 e mídia).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas e sua absolvição do crime de associação para o tráfico. Em relação à dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por conta dos maus antecedentes, que deve ser agravada em seguida, em razão da reincidência específica, não sendo possível a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, requereu a fixação do regime inicial fechado, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a imposição de sursis (fls. 190/193).

Já, a Defesa pleiteou a absolvição do réu, pela fragilidade do conjunto probatório, e, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo legal e o estabelecimento de regime prisional aberto, com a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime prisional diverso do fechado, observando-se, ainda, o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (fls. 197/202).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição/apreensão e foto (fls. 15/16), pelos laudos de constatação provisória (fls. 18/20) e definitivo (fls. 88/91), estes atestando a natureza da substância apreendida (cocaína), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 94/98) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Renato José Garcia Madi e Fabio Portaluppi Marinho, policiais civis, declararam que, diante de informações de que ocorria tráfico de drogas no local dos fatos, dirigiram-se até lá e iniciaram uma campana. Observaram que dois rapazes estavam realmente traficando no local. Um deles, de bermuda cinza e camiseta verde (posteriormente identificado como o réu), atendia os clientes na rua e gritava para o outro rapaz, que estava dentro de uma viela, a quantidade que o usuário queria comprar. Em seguida, o réu ia até a viela, buscava a droga e entregava ao comprador. Em 20 a 30 minutos de campana, observaram dois usuários sendo atendidos. Com a certeza da prática do tráfico, acionaram uma outra equipe responsável pela abordagem dos suspeitos. O réu foi alcançado, mas com ele nada de ilícito foi encontrado. O outro rapaz conseguiu escapar por uma trilha no matagal existente no final da viela. Porém, antes de escapar, atirou ao solo uma sacola contendo 89 "pinos" de entorpecente. O réu negou a prática do delito e não era conhecido dos policiais.

O réu Paulo Sergio da Silveira de Brito, interrogado, declarou que mora do lado do ponto de venda de drogas mencionado pelos policiais. Na data dos fatos estava de folga e pelo local, razão pela qual foi confundido pelos policiais com uma das pessoas que estava realizando o tráfico. Porém, nega a prática do delito.

Não obstante a negativa do réu e os argumentos defensivos, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ele tinha a posse das drogas e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante

das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que, em campanha em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, viram o réu atender duas pessoas que chegaram de carro, sendo que ele gritava para outro rapaz não identificado a quantidade solicitada e este, por sua vez, pegava a droga e entregava para o réu, que repassava para o comprador; b) o fato do indivíduo não identificado ter fugido no momento da abordagem e ter dispensado as drogas, que foram encontradas pelos policiais no trajeto da fuga; c) a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, ou seja, 89 microtubos de cocaína, embaladas individualmente, prontas para serem vendidas a terceiros.

A acusação, por sua vez, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, descrevendo minuciosamente a diligência, desde o momento em que se iniciou a campanha até a apreensão dos entorpecentes, que foram descartados pelo comparsa do réu, durante sua fuga.

Em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades. Aliás, não há qualquer elemento que dê suporte a eventual suspeita de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado.

Já, a versão apresentada pelo acusado em Juízo restou isolada nos autos, não encontrando qualquer amparo nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Tratando-se, especificamente, do delito de associação para o tráfico, comungo do mesmo entendimento do representante do Ministério Público de que não há provas suficientes da existência do crime e, por esta razão, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

O liame subjetivo característico da associação não foi demonstrado nos autos. Não se sabe se a traficância se dava de forma habitual e permanente ou se foi uma situação isolada e nem há nada a respeito de divisão de tarefas.

Os elementos colhidos durante a instrução criminal não são capazes de comprovar com a certeza necessária que o acusado e seu comparsa integravam organização criminoso dedicada à venda de entorpecentes e que havia entre eles o vínculo associativo duradouro, que demanda ajuste prévio e divisão de tarefas, sendo certo que, havendo dúvidas, deve ser o réu absolvido (in dubio pro reo), na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0008774-79.2008.8.26.0344 - trânsito em julgado em 2/2/2010 - fls. 40). Não há nos autos

outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente específico (processo nº 0006870-14.2014.8.26.0344 - trânsito em julgado em 6/5/2015 - pena extinta em 14/4/2020 - fls. 39 e 43), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista os antecedentes e a reincidência específica do réu (fls. 38/44 e 45/57).

Mantenho, desta forma, a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação, para CONDENAR o réu PAULO SERGIO DA SILVEIRA DE BRITO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que o réu é reincidente específico e dada a gravidade do delito, que é equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecente altamente nocivo, de nefasta repercussão social, e mantida posteriormente (fls. 125/128), o que fez com que permanecesse encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA